THE OPUS ONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------o0o------

THỎA THUẬN

(V/v: xác định nguyên tắc, trách nhiệm bảo trì và quản lý, vận hành đối với phần diện tích và thiết bị thuộc sở hữu chung, sử dụng chung tại Dự án Khu nhà ở cao tầng thuộc các lô đất B5 - Khu dân cư và Công viên Phước Thiện (hoặc tên khác do Chủ Đầu Tư Thứ Cấp lựa chọn hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định tùy từng thời điểm))

Hôm nay, ngày 30 tháng 10 năm 2025, các bên gồm:

I. BÊN BÁN NHÀ Ở ("Bên Bán"):

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN S-VIN2 VIỆT NAM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0317834290 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/05/2023, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 Vincom Megamall Thảo Điền, 161 Võ Nguyên Giáp, Phường An Khánh (trước đây là Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện bởi **Ông/Bà: Nguyễn Hoàng Dũng** Chức vụ: **Quyền Trưởng phòng Kinh doanh**

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 040097017263 cấp ngày: 05/03/2024 tại: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Theo giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc ngày 19/02/2025

Điện thoại Công ty: 028.3515 9999 Email: info@vinhomes.vn

II. BÊN MUA NHÀ Ở ("Bên Mua"):

Ông/Bà: **NGUYỄN LÊ KIM NGÂN**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 079195000613, do Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội, cấp ngày 23/01/2022

Nơi đăng ký cư trú: 3/3c Yên Thế, Khu Phố 10, Phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên hệ: Lumiere Riverside, Tòa West 259 Võ Nguyên Giáp, Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0938986669

Email: juliaheiz12@gmail.com

(Bên Mua và Bên Bán gọi chung là "**Các Bên**" và gọi riêng là "**Bên**").

Căn cứ:

- *Hợp đồng mua bán Căn hộ số **OS124.17**/VHGP/HĐMBCH đã ký ngày 30/10/2025 và các Phụ lục đính kèm ("**Hợp Đồng Mua Bán**");*
- *Nhu cầu và mong muốn của Các Bên;*

Scanned with CamScanner

- *Thỏa thuận về việc quản lý vận hành phần chung của Dự Án giữa Chủ Đầu Tư Thứ Cấp là Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản S-Vin2 Việt Nam **("Chủ Đầu Tư Thứ Cấp")** và Chủ đầu tư là Công ty Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Xanh ("**Chủ Đầu Tư**").*

Các Bên đồng ý ký kết Thỏa Thuận này ("**Thỏa Thuận**") để thống nhất nguyên tắc, trách nhiệm bảo trì và quản lý, vận hành đối với phần diện tích và thiết bị thuộc sở hữu chung, sử dụng chung theo quy định tại Hợp Đồng Mua Bán tại Dự án Khu nhà ở cao tầng thuộc lô đất ký hiệu B5 - Khu dân cư và Công viên Phước Thiện (hoặc tên khác do Chủ Đầu Tư Thứ Cấp lựa chọn hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định tùy từng thời điểm), có địa chỉ tại Phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (nay là phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) ("**Dự Án**") như sau:

Điều 1. Định nghĩa

Để làm rõ, trong phạm vi Thỏa Thuận này:

1.1 Nếu không có định nghĩa khác đi, các từ viết hoa trong Thỏa Thuận này sẽ được hiểu tương tự các từ viết hoa quy định tại Hợp Đồng Mua Bán.

1.2 **"Khu Căn Hộ"** được hiểu là toàn bộ các tầng căn hộ được thiết kế/quy hoạch cho mục đích để ở, không bao gồm các khu vực, diện tích được thiết kế/quy hoạch cho mục đích khác như trung tâm thương mại, văn phòng, trường học, khu dịch vụ khác….;

1.3 **"Khu Thương Mại"** là các khu vực, diện tích được thiết kế/quy hoạch cho mục đích kinh doanh dịch vụ, thương mại (như kinh doanh trung tâm thương mại, văn phòng…) và không phải để ở;

1.4 **"Dự Án"** là dự án Khu nhà ở cao tầng thuộc các lô đất B5 - Khu dân cư và Công viên Phước Thiện (hoặc tên gọi khác theo quyết định của Chủ Đầu Tư Thứ Cấp hoặc Cơ quan có thẩm quyền tại từng thời điểm) do Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản S-Vin2 Việt Nam làm Chủ Đầu Tư Thứ Cấp, có địa chỉ tại Phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (nay là phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam);

1.5 **"Dự Án Thành Phần"** là phần Dự Án được Chủ Đầu Tư chuyển nhượng cho các Chủ Đầu Tư Thứ Cấp theo Hợp đồng chuyển nhượng một phần Dự Án được ký giữa Chủ Đầu Tư và Chủ Đầu Tư Thứ Cấp để Chủ Đầu Tư Thứ Cấp đầu tư, khai thác, kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật;

1.6 **"Phần Chung Của Dự Án"** là tập hợp các diện tích, hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, cảnh quan, tiện ích... có chức năng và mục đích sử dụng chung cho Dự Án; thuộc sở hữu chung hoặc sử dụng chung bởi các Chủ sở hữu có liên quan trong Dự Án (bao gồm cả các diện tích, cảnh quan, tiện ích nằm trong phạm vi Dự Án Thành Phần nhưng được quy định sử dụng chung cho Dự Án) theo quy định tại Phụ Lục 02 của Hợp Đồng Mua Bán ký kết giữa Bên Bán và Bên Mua;

1.7 **"Chủ Đầu Tư Thứ Cấp"** là các bên nhận chuyển nhượng một phần Dự Án để đầu tư, khai thác, kinh doanh theo Hợp đồng chuyển nhượng một phần Dự Án được ký kết với Chủ Đầu Tư;

1.8 **"CSH Căn Hộ"** là chủ sở hữu từ một căn hộ trở lên trong Khu Căn Hộ;

1.9 **"CSH Khác"** là chủ sở hữu của các khu vực/diện tích khác không phải Căn Hộ;

Scanned with CamScanner

6.6 Bên Mua đồng ý và ủy quyền để Chủ Đầu Tư tiến hành các thủ tục bàn giao Hệ thống cấp điện của Dự Án cho cơ quan nhà nước hoặc bên thứ ba và nhận bồi hoàn các khoản chi phí đầu tư (nếu có), đồng thời đồng ý ủy quyền cho Chủ Đầu Tư/Công ty quản lý quản lý và sử dụng khoản bồi hoàn này để bảo trì các Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung, Sử Dụng Chung của Dự Án.

Điều 7. Điều khoản chung

7.1 Trường hợp Bên Mua chuyển nhượng Hợp Đồng Mua Bán/Căn Hộ cho bên thứ ba ("**Bên Nhận Chuyển Nhượng**"), toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên Mua theo Thỏa Thuận này sẽ được tự động chuyển nhượng cho Bên Nhận Chuyển Nhượng.

7.2 Bên Mua có nghĩa vụ (i) cung cấp đầy đủ nội dung tại Thỏa Thuận này cho Bên Nhận Chuyển Nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng có trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên Mua theo Thỏa Thuận này; (ii) cung cấp cho Bên Nhận Chuyển Nhượng bản gốc Thỏa Thuận này khi thực hiện việc chuyển nhượng Hợp Đồng Mua Bán; và (iii) đảm bảo cho Bên Bán tránh khỏi bất kỳ tranh chấp, khiếu nại, thiệt hại nào phát sinh từ việc chuyển nhượng Thỏa Thuận này.

7.3 Trường hợp Bên Mua vi phạm việc cung cấp hồ sơ, thông tin như nêu tại Điều này, thì Bên Mua tự chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thực hiện Thỏa Thuận này và các thỏa thuận khác có liên quan.

7.4 Trường hợp bất kỳ thỏa thuận nào của Chủ Đầu Tư Thứ Cấp với Bên Mua và/hoặc các quyết định của Hội nghị nhà chung cư/cụm Nhà Chung Cư trong Dự Án có mâu thuẫn với các nguyên tắc, quy định tại Thỏa Thuận này thì Các Bên đồng ý rằng các quy định tại Thỏa Thuận này sẽ được ưu tiên áp dụng

7.5 Thỏa Thuận này có hiệu lực kể từ ngày Các Bên ký biên bản bàn giao Căn Hộ hoặc ngày mà Bên Bán được xem là đã hoàn thành nghĩa vụ bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua theo quy định tại Hợp Đồng Mua Bán.

7.6 Việc ký kết Thỏa Thuận này giữa Các Bên là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối. Trong quá trình thực hiện, nếu cần thay đổi hoặc bổ sung nội dung thì Các Bên thỏa thuận lập thêm văn bản có chữ ký của Các Bên.

Thỏa Thuận này được lập thành 04 (bốn) bản và có giá trị như nhau, Bên Mua giữ 01 (một) bản, Bên Bán giữ 03 (ba) bản để làm cơ sở thực hiện.

BÊN MUA	**ĐẠI DIỆN BÊN BÁN**
NGUYỄN LÊ KIM NGÂN	**Quyền Trưởng phòng Kinh doanh** **Nguyễn Hoàng Dũng**

M.S.D.N: 0317834290-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN S-VIN2 VIỆT NAM TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

Scanned with CamScanner